



Droit des Assurances

Introduction

Dr. Abd Essamed Ould M'bareck

Le droit des assurances est la branche du droit qui régit les relations entre les assurés et les assureurs liés par un contrat d'assurance. Ces relations passent notamment par l'étude du contrat d'assurance qui précise les garanties offertes par l'assureur. Avant de se pencher sur le droit des assurances à proprement parler, il faut définir l'assurance. L'assurance est définie comme une convention par laquelle l'assureur garantit l'assuré contre la réalisation d'un risque. En contrepartie, l'assuré verse une prime à l'assureur.

La naissance du contrat d'assurance

Comme tous les contrats, le contrat d'assurance naît de la rencontre de volonté entre deux personnes. Le droit des assurances encadre cette liberté et impose différentes obligations sur chacune des parties. Avant la conclusion du contrat, les assureurs et les intermédiaires d'assurances doivent respecter une obligation de conseil et d'information. Les assureurs sont ainsi tenus de remettre un certain nombre de documents, tel que la fiche d'information, listés au Code des assurances. Le contrat d'assurance se concrétise à travers la police d'assurance. Elle regroupe l'ensemble des documents décrivant et délimitant les obligations de chacune des parties. (conditions générales, conditions particulières, ...) Une fois le contrat formé, le code des assurances prévoit parfois un droit de renonciation. Il en va ainsi du contrat d'assurance conclu à distance.

L'assurance est une opération par laquelle un individu moyennant une contribution - la prime - acquiert, pour lui ou pour un tiers un droit à prestation en cas de réalisation d'un risque. Cette indemnité étant versée par une entreprise ou un organisme, en prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique. » . Il est question, dans cette définition, d'une opération de vente/achat de sécurité malgré les termes imprécis utilisés et qui tendent à éveiller chez l'assuré l'esprit de mutualité, mais aussi de la compensation des risques conformément aux lois de la statistique. Cet aspect technique de l'opération d'assurance est la clef de voûte de toute assurance car il n'y a pas déplacement du risque d'une partie - assuré - sur l'autre - assureur -, Il y a plutôt prise en charge par l'assureur du poids de la



garantie financière sous forme d'indemnité du préjudice subi par l'assuré ou par sa victime soit sous forme de capital indépendamment de tout dommage.

L'assurance, véritable moyen de garantie financière, a connu à travers les âges une évolution considérable avant de nous parvenir dans sa forme, son organisation et ses règles actuelles. Par ailleurs, les nouvelles données de notre société moderne dont la libéralisation de l'activité des assurances, soit sous forme de liberté d'installation, ou de prestation de service ou encore de circulation de personnes et des capitaux, le progrès technique et son impact dessinent actuellement de nouvelles évolutions et une nouvelle orientation tant au niveau des techniques de distribution que de la gestion, sans doute annonciatrices d'autres développements et, par conséquent, d'autres infléchissements juridiques.

L'assurance est une activité économique du secteur tertiaire en pleine expansion ayant des affinités avec l'épargne et le crédit. Elle est un élément fondamental de sécurité financière tant au point de vue individuel que du point de vue général.

Historique du secteur des assurances en Mauritanie

Le marché des assurances devrait occuper une place importante dans l'économie nationale, l'assurance joue un rôle social et économique majeur. Elle offre une protection sociale et un soutien à l'économie à travers ses placements auprès des institutions financières nationales. Elle garantit les investissements, consolide l'emploi et préserve le tissu économique. L'assurance constitue aussi un important outil financier dans une économie moderne. Elle permet aux agents économiques de réduire et de mieux gérer les risques auxquels ils sont exposés, et contribue à l'économie à travers une orientation judicieuse de ses flux financiers.

Avant d'aborder les différents aspects du secteur, on a vu nécessaire de consacrer une partie à l'historique du secteur des assurances en Mauritanie, notamment l'évolution du cadre réglementaire et législatif de ce marché (de l'indépendance jusqu'à la situation actuelle du marché).



Mauritanie, l'exercice de l'activité d'assurances a connu un certain nombre de mutations sur trois (3) étapes importantes depuis l'indépendance :

- La première étape (Avant 1974), le marché fut exploité par des courtiers français (caractéristique principale : faible activité économique).
- La deuxième étape (de 1974 à 1993), où l'Etat a concédé le monopole des activités assurantielles à la Société Mauritanienne d'Assurance et de Réassurance (SMAR), en vertu de la loi N°160-74 en date du 27 juillet 1974. Les pouvoirs publics ont ensuite abandonné la gestion directe des assurances au profit des opérateurs privés, et ont ouvert le secteur à la concurrence à partir de 1993.
- En 1993, l'état décide alors de promulguer une loi portant Code des Assurances (loi N° 040-93 du 20 juillet 1993) et qui instaure la libéralisation du secteur des assurances.

Mais, cette libéralisation ne sera officialisée qu'en 1998 par la création de plusieurs compagnies privées. Le désengagement de l'Etat de la gestion directe des opérations d'assurances a offert des opportunités aux investisseurs nationaux et étrangers pour créer leurs propres sociétés d'assurances. De 1998 jusqu'à nos jours : durant cette période le marché des assurances a explosé passant à 17 compagnies nationales, une mutuelle et 3 courtiers étrangers en 2022.

Depuis sa libéralisation en 1993 à travers la loi n° 040-93 du 20 juillet 1993 portant Code des assurances, modifiée et complétée par l'ordonnance N° 026-2007 du 09 avril 2007, le secteur des assurances était toujours sous la tutelle du Ministère du Commerce. En 2018, la tutelle du secteur a été transférée au Ministère des Finances. La régulation et la supervision du secteur est assurée par le Ministère des Finances à travers la DCA.

Le cadre légal et réglementaire régissant le secteur, est constitué par :

Deux (2) lois.

Cinq (5) décrets.

Cinq (5) arrêtés.